공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 180호 2020. 7. 13.

사 건 번 호 2019입담2497

사 건 명 한국철도시설공단 발주 스마트 급전제어장치 제조구매 입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 제이브이지
경기 용인시 처인구 모현읍 능원로 10번길 11
대표이사 박○○, 이○○

2. 에이스콘트롤 주식회사
경기 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16, B동 1202호
대표이사 이◇◇
대리인 법무법인 세종
담당변호사 이○○, 석○○, 이△△

심 의 종 결 일 2020. 6. 19.

주 문

1. 피심인 주식회사 제이브지이, 에이스콘트롤 주식회사는 한국철도시설공단이 발주하는 스마트 급전제어장치 제조·구매입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 제이브이지 : 57,000,000원

2) 에이스콘트롤 주식회사 : 57,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 제이브이지, 에이스콘트롤 주식회사[1]는 각각 스마트 급전제어장치[2]를 제조하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당연도말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	연도	자산총계	매출액	영업이익	당기순이익	종업원 수	설립일
에이스 콘트롤	2016	4,267	6,526	110	126	16	2002.11. 1.
	2017	4,416	7,293	256	277	17	
	2018	4,281	6,425	508	515	16	
제이브 이지	2016	7,734	12,978	650	558	58	2008. 6.30.
	2017	8,371	12,501	525	572	64	
	2018	10,163	12,674	473	618	67	

<자료 출처 : 피심인 제출 자료>

1) 이하 피심인 등의 회사 명칭을 기재함에 있어서 주식회사는 생략한다.
2) 전기철도에 전원을 공급하는 급전 제어장치시스템인 원격제어설비, 원격진단설비 등을 하나로 통합한 설비로서 변전소, 구분소 등의 변전설비에 대한 데이터를 수집하여 원격제어 및 감시를 수행한다.

나. 스마트 급전제어장치 시장현황

3 스마트 급전제어시스템은 철도산업에 포함되는 시스템으로 철도시설을 관장하는 한국철도시설공단이 개발하고 사업을 주도하였는데, 2011. 6월경부터 2012. 5월경까지 구매조건부 신제품 개발 사업의 일환으로 스마트 급전제어시스템을 연구하여 시제품 제작을 완료하고 공인기관의 시험 및 현장부설시험 결과를 통과하여 국산화를 완료하였다.

4 통상 구매조건부 신제품 개발 사업은 제조업체가 연구개발 과정에서 상당한 사업상 리스크를 부담하므로, 이를 감안하여 개발 이후 일정 기간 동안 구매조건부 개발 사업에 참여한 회사에게 독점 공급권을 부여한다. 이에 따라 비츠로시스 등 2개 사업자가 2014년 이후 3년간 관련 제품 전부를 수의계약으로 공급하였다.

5 그러나, 이후 한국철도시설공단이 2017. 9. 28. 표준규격 스마트 급전제어장치(KRSA-3002-R2)를 개정하고 공인시험기관 개발시험에 합격한 업체에 한하여 입찰에 참여하도록 이 사건 입찰을 공고(이하 '1차 입찰')하였다. 이에 이 사건 입찰에 참가할 수 있는 사업자는 피심인들과 비츠로시스 3개 사업자에 한정되었으나, 비츠로시스는 입찰참가자격제한 기간으로 이 사건 입찰에는 참여할 수 없었다.[3)]

6 스마트 급전제어장치는 철도시설 운영을 위해 한국도시철도공단이 독자적으로 관리하는 시스템으로 그 시장규모는 약 연간 30 억 원 수준이다.

<표 2> 철도 스마트 급전제어장치 시장 규모

(단위: 억 원)

구 분	연간평균	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
시장규모	29	46	14	33	15	35

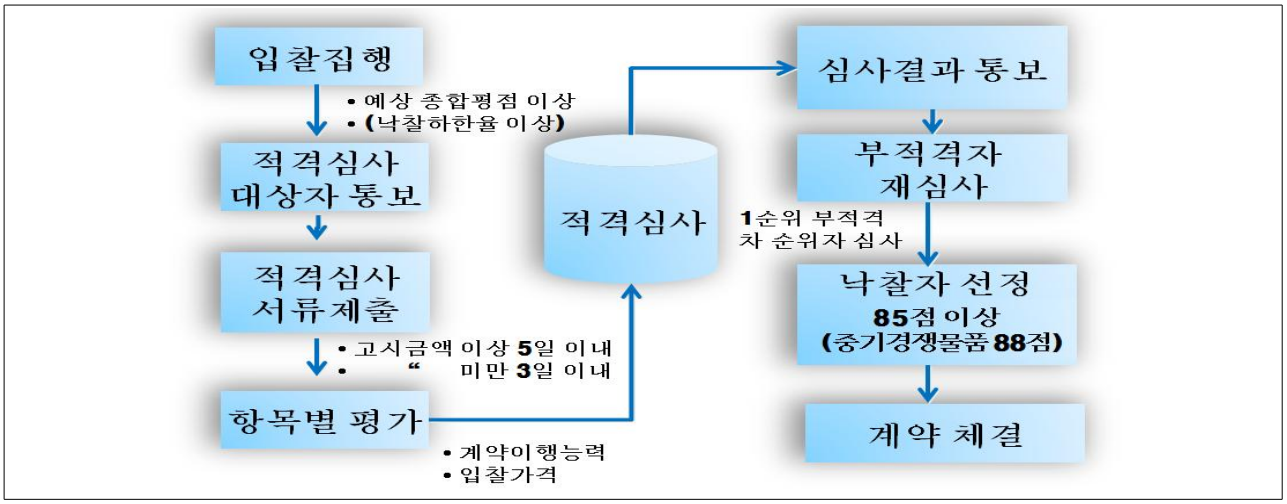
<자료 출처 : 한국철도시설공단 제공 자료>

3) 2019. 10월 당시에는 피심인들과 비츠로시스 이외에도 광명전기, 유호전기공업, 도우디지텍 등이 공인시험기관 개발시험에 합격하여 8개 이상의 사업자가 입찰에 참여하고 있다.

다. 이 사건 입찰방식 및 입찰현황

7 이 사건 입찰은 적격심사방식에 따라 진행되었는데, 적격심사제란 국고의 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서 예정가격 이하, 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 방법이다.[4] 계약이행능력심사 평가 항목에는 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도 등이 있으며, 그 절차는 아래 <그림 1>과 같다.

<그림 1> 적격심사(물품) 절차도



8 낙찰자 결정은 입찰시 예정가격 이하이면서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행능력을 심사하여 심사결과 종합평점이 88점 이상인 자를 최종 낙찰자로 결정하며, 이 사건의 입찰 개요는 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 이 사건 입찰 개요

(단위 : 원, %)

연번	입찰명	최초 공고일 (1차 입찰, 유찰)	재공고일 (2차 입찰)	낙찰하한율	예정가격 (부가가치세 포함)
1	원주-제천구간	'17.12.22.	'18. 1. 3.	87.995	1,490,320,098
2	수원-인천구간				430,870,233
3	울산-포항구간				574,572,076
4	대구선				1,370,218,988

4) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 공동행위 개요

9 피심인들은 한국철도시설공단이 2017. 12. 22. 발주한 이 사건 입찰에 참여하면서 총 4개 구간 중 에이스콘트롤이 2개 구간(①원주~제천구간, ②수원~인천구간) 입찰을 낙찰 받을 수 있도록, 제이브이지도 2개 구간(③ 울산~포항구간, ④대구선)을 입찰을 낙찰 받을 수 있도록 사전에 구간별로 낙찰예정자와 들러리사, 투찰가격 등을 합의하였다.

10 이 사건 공동행위 개요는 아래 <표 4> 내용과 같다.

<표 4> 이 사건 공동행위 요약

(단위 : 원/부가세 포함)

입찰구간	입찰 방식	공고시기	예정가격	입찰참가자	투찰금액 (투찰율, %)	낙찰 여부	계약금액 (부가세 제외)
원주~제천	적격 심사제 (낙찰하한율 87.995%)	2017.12.22 (1차 : 유찰) 2018. 1. 3 (2차)	1,490,320,098	제이브이지	1,391,280,000 (93.354)	탈락	1,254,090,909
				에이스콘트롤	1,379,500,000 (92.564)	낙찰	
수원~인천			430,870,233	제이브이지	392,000,000 (90.978)	탈락	354,090,909
				에이스콘트롤	389,500,000 (90.398)	낙찰	
울산~포항			574,572,076	제이브이지	512,190,800 (89.143)	낙찰	465,628,000
				에이스콘트롤	513,500,000 (89.370)	탈락	
대구선			1,370,218,988	제이브이지	1,230,130,000 (89.776)	낙찰	1,118,300,000
				에이스콘트롤	1,238,500,000 (90.387)	탈락	
합 계							3,192,109,818

2) 합의배경 및 구체적인 합의 내용

11 한국철도시설공단이 2017. 12. 22. 이 사건 입찰을 발주하였을 당시, 피심인들은

이 사건 입찰에 참가할 수 있는 자격을 갖춘 사업자는 자신들 뿐이라는 사실을 알고 있었고, 이들 피심인들 각각이 입찰 4건을 동시에 낙찰 받을 경우에는 사업수행에 애로가 있으며, 경쟁입찰시 1건도 낙찰 받지 못할 우려도 있는 등 상호간 나눠먹기의 필요성이 있어 2017. 12. 27. 제이브이지에서 먼저 회합을 제안하였다.

12 이에 2017. 12. 28. 오전 10시 30분경 에이스콘트롤 부사장실에서 제이브이지 박○○ 대표와 한○○ 이사(2018. 10월 퇴사)가 에이스콘트롤 이○○ 대표와 하○○ 부사장이 회합하여 이 사건 입찰에서 피심인 에이스콘트롤이 ① 원주~제천구간 입찰과 ② 수원~인천구간 입찰 구간을, 피심인 제이브이지가 ③ 울산~포항구간 입찰과 ④ 대구선 입찰 구간을 낙찰 받는 것으로 합의하였고, 투찰가격에 대하여는 하○○ 부사장과 한○○ 이사 간에 별도 합의하였다.

13 이와 같은 사실은 다음의 <표 5>, <표 6>내용과 같이 피심인들의 진술조서와 회합 후 식당 및 커피숍 카드결제 영수증 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 5> 관련자 진술내용

<에이스콘트롤 하○○ 부사장[5] 진술내용('19.10.28.) 발췌 (소갑 제2-1호증) > 문) 이 사건 입찰에 참가 가능한 업체가 에이스콘트롤과 제이브이지 2개 사업자라는 사실은 언제, 어떻게 알게 되었나요? 답) 입찰참가자격에서 요구하는 공인시험기관의 형식시험을 받을 수 있는 기관은 TTA(한국정보통신기술협회)가 국내에 유일하여 그 기관에서 형식시험을 통과한 업체가 당사를 포함하여 비츠로시스, 제이브이지 3개 사업자만이 입찰에 참가할 수 있음을 알게되었고, 비츠로시스는 상기 답변과 같이 입찰참가자격제한 기간으로 당사와 제이브이지 2개 사업자만이 입찰할 수 있음을 인지하였으며, 동종 업계에서는 모두 알고 있는 사항입니다. (중략) 문) 합의한 내용에 무엇입니까? 답) 이 사건 4건의 입찰에 참여 가능한 사업자는 당사와 제이브이지 2개 사업자만 가능하다는 사실을 알고 있었고, 당사는 원주-제천 및 수원-인천 구간에 통신제어 장치 및 원격 검침 분야에 참여한 상태였고, 제이브이지는 울산-포항 및 대구선에 스마트 급전제어장치와 관련하여 참여한 상태였기 때문에 납품, 설치비용, 현장관리 비용 등이 절감되는 등의 사유로 낙찰 받은 입찰 건을 배분하는데 별다른 의견 없이 당사는 원주-제천 및 수원-인천 2개 입찰을 낙찰받고, 제이브이지는 울산-포항 및 대구선 2개 입찰을 낙찰받기로 합의하였습니다.

< 제이브이지 박○○ 대표[6] 진술내용('19.10.29.) 발췌 (소갑 제2-2호증) >

문) 이 사건 입찰에 참가 가능한 업체가 에이스콘트롤와 제이브이지 2개 사업자라는 사실은 언제, 어떻게 알게 되었나요?

답) 이 사건 입찰 공고 이전에 당사의 한○○ 이사(2018. 10월 퇴사)로부터 입찰에 참가할 수 있는 업체는 당사와 에이스콘트롤 2개 사업자만 가능하다는 사실을 보고 받아 알게 되었습니다.

문) 이 사건 입찰과 관련하여 에이스콘트롤과 합의를 계획한 이유는 무엇입니까?

답) 2017. 12. 22. 입찰에서 4건이 동시에 공고됨에 따라 한○○ 이사와 실행 기술자(당사가 과업을 수행할 수 있는 기술자 2명만 보유)들에게 의견을 타진한 결과 4건을 동시에 수행하기에는 인력, 효율성 저하, 납기 지연 문제 등이 발생할 수 있다는 보고를 받음에 따라, 저는 에이스콘트롤과 물량을 나누는 방안에 대하여 고민하게 되었고, 한○○ 이사에게 검토를 지시하였습니다.

(중략)

문) 2017. 12. 28. 에이스콘트롤과 합의한 내용은 무엇입니까?

답) 당사는 울산-포항 및 대구선에 스마트 급전제어장치와 관련하여 참여한 상태였기 때문에 업무 효율성 등을 고려하여 당사가 낙찰을 받고 이외 건인 원주-제천 및 수원-인천 구간의 입찰 건은 에이스콘트롤에서 낙찰을 받는 것에 대하여 제안을 하였고, 발주금액에서도 별 차이 없는 등의 관계로 별다른 의견 없이 당사는 울산-포항 및 대구선 2개 입찰을 에이스콘트롤은 원주-제천 및 수원-인천 2개 입찰을 낙찰 받기로 합의하였습니다.

<표 6> 회합 후 식당 및 커피숍 카드결제 영수증(소갑 제3-2호증)

식당 카드결재 영수증(에이스콘트롤)	커피숍 카드결재 영수증(에이스콘트롤)
가맹점명,가맹점주소가 실제와 다른 경우 신고 안내 여신금융협회 ☎(02)2011-0777 -포상금 10만원 지급 [IC카드승인] 상호:큰집부대찌개 대표자:신정이 전표번호199-2815 사업자번호:665-32-00434 단말기ID:104613-2638 경기 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16,214호 (영통동, 디지털엠파이어빌딩) 카드번호: 4140-03**-****-6912 할부:일시불 자동이체전표 가맹점번호: 704483299 거래일자: 17/12/28 12:23:08 거래금액: 26,364원 봉사료: 2,636원 총금액 29,000원 승인번호: 74681960(IC) 매입사:비씨카드 발급사:IBK비씨카드 가맹점전화: 0312045623 (회원용)	키스-체크 KIS정보통신 가맹점명/주소가 실제와 다른경우 신고안내(포상금 10만원 지급) 여신금융협회(02-2011-0777) -IBK 비씨카드승인- [회원용] TID:10750119-6210 할부:[일시불] [BC VISA CORP] 4140-03**-****-**** 6912 거래일시 17/12/28 12:21:16 [05/08/30] 금 액 14,819원 부가세 1,481원 합 계 16,300원 승인번호 74656950(EC) 매입사명[001-BCESC] 비씨카드 가맹점/사업자 785883129/135-31-25261 함화순(TEL:0312050224) 라떼아커피 망포점 경기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16 A-224 (영통동,영통디지털엠파이어) 50,000원 이하는 무서명 거래입니다. 알림 EDC 매출전표 꼭! 부자되세요. BC로 사세요!! K4c01406-6210-S188 [0001]

5) 2008년 9월에 에이스콘트롤에 입사하여 그 이후 2014년에 부사장으로 승진하여 현재까지 약 11년째 에이스콘트롤에서 계속 근무하고 있으며 입찰 관련 업무를 총괄하고 있다.

6) 2008년 6월에 제이브이지를 창업한 이후 현재까지 대표이사로써 회사 업무를 총괄하고 있다.

2) 합의 실행

14 2018. 1. 3. 피심인 에이스콘트롤 하○○ 부사장과 피심인 제이브이지의 한○○ 이사 간에 2017. 12. 28. 합의한 투찰가격을 재확인(전화통화)하고 투찰을 하였으나, 에이스콘트롤이 입찰서류 미제출로 인한 부적격으로 탈락되어 경쟁이 성립되지 않아 유찰되었다.

15 이에, 한국철도시설공단은 같은 날 2차 공고를 하였고 하○○과 한○○는 입찰 마감 전일인 2018. 1. 8. 제이브이지의 본사에서 다시 만나 2017. 12. 28. 나눠먹기로 합의한 입찰 건별로 낙찰사 및 들러리사의 투찰가격을 상호 교환하였으며, 2018. 1. 9. 피심인들은 합의한 금액으로 투찰하였고 당초 합의한 대로 에이스콘트롤이 ①원주~제천구간 입찰과 ②수원~인천구간 입찰을, 제이브이지가 ③울산~포항구간 입찰과 ④대구선 입찰을 각각 낙찰 받아 계약을 체결하였다.

16 위와 같은 사실은 다음 <표 7>내용과 같이 피심인들의 진술조서 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 7> 관련자 진술내용

< 에이스콘트롤 하○○ 부사장 진술내용('19.10.28.) 발췌 (소갑 제2-1호증) >

문) 상기 답변에서 사업자별로 2건씩 나눠먹기로 합의한 입찰(최초 공고건) 건의 투찰금액 합의에 대하여 구체적으로 말씀하여 주십시오?

답) 투찰금액은 2017. 12. 28. 회합 당시 제이브이지 이사인 한○○와 별도로 협의하였고, 물량 배분으로 당사가 낙찰 받기로 한 원주-제천 및 수원-인천간의 투찰 예정금액을 한○○ 이사에게 출력물을 제공하였습니다. 이후 투찰 당일인 2018. 1. 3.에 각 사업자가 낙찰받기로 한 입찰 건의 최종 투찰금액을 한○○ 이사의 휴대전화 통화로 교환하였습니다. 제이브이지가 낙찰받기로 한 2건의 입찰은 제이브이지 한○○ 이사가 알려준 투찰금액보다 낮게 투찰하여 당사가 낙찰하한선 미달로 탈락 (이하 생략)

(중략)

문) 유찰 이후 철도시설공단에서 재공고를 하였는데 제이브이지와 합의는 어떻게 하였나요?

답) 2018. 1. 3. 유찰 이후 정확한 날짜는 기억나지 않지만 제이브이지 한○○ 이사와 통화하여 투찰 마감 전일인 2018. 1. 8.에 만남을 약속하였으며, 2018. 1. 8. 경기도 용인 소재 제이브이지

의 본사 1층 커피숍에서 한○○ 이사를 만나 안부를 나누고 투찰금액에 합의는 위 층 사무실에서 합의하여 결정하였습니다. 두 사람은 기 합의하여 배정받은 입찰 건의 낙찰사와 들러리사의 투찰금액을 상호 교환하였습니다. (이하 생략)

문) 재공고 입찰에서 제이브이지와 합의한 금액으로 투찰하였나요?

답) 네, 맞습니다. 2018. 1. 8. 제이브이지 한○○ 이사와 합의한 금액으로 투찰 마감일인 2018. 1. 9. 오전에 투찰하였고 합의한 대로 당사는 원주-제천 및 수원-인천 2건 입찰을 낙찰받았고, 제이브이지는 울산-포항 및 대구선 2건 입찰을 낙찰받았습니다.

< 제이브이지 박○○ 대표 진술내용('19.10.29.) 발췌 (소갑 제2-2호증) >

문) 상기 답변에서 사업자별로 2건씩 낙찰 받기로 합의한 입찰(최초 공고건) 건의 투찰금액 합의에 대하여 말씀하여 주십시오?

답) 투찰금액에 대하여는 당사의 한○○ 이사와 에이스콘트롤 하○○ 부사장간에 합의에 의해 이루어진 사항으로 정확한 금액은 알 수는 없습니다. (이하 생략)

(중략)

문) 2018. 1. 3. 유찰 이후 철도시설공단에서 재공고를 하였는데 에이스콘트롤과 합의는 어떻게 하였나요?

답) 2017. 12. 28. 합의한 내용이 유효한 상태이므로 이후의 투찰가격 결정이나 방법에 대하여는 당사의 한○○ 이사와 에이스콘트롤 하○○ 부사장간에 진행하였고, 저는 한○○ 이사에게 결과만 보고 받았습니다.

문) 2018. 1. 9. 투찰결과는 어떻게 확인하였나요?

답) 한○○ 이사로부터 에이스콘트롤과 합의한 대로 당사는 울산-포항 및 대구선 2건 입찰을 에이스콘트롤은 원주-제천 및 수원-인천 2건 입찰을 낙찰 받았음을 보고받았습니다.

3) 근거

17 이러한 사실은 입찰관련 증거자료(소갑 제1-1 내지 1-33호증), 에이스콘트롤 하○○ 부사장 진술서(소갑 제2-1호증), 제이브이지 박○○ 대표 진술서(소갑 제2-2호증), 피심인들 회합 관련 증거자료(소갑 제3-1호증, 제3-2호증), 제이브이지 박○○ 대표 확인서(소갑 제3-3호증), 제이브이지 한○○ 이사 합의(안) 내부 보고 카톡(소갑 제3-4호증), 제이브이지 한○○ 이사 2차 회합 시간 조율 보고 문자 메세지(소갑 제3-5호증) 등을 통해서 인정되며, 피심인들도 심의과정에서 이를 모두 인정하였다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 법리

18 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

19 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다[7].

7) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

20 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함된다.

21 따라서 사업자들이 회합 등을 통해 공동으로 의견을 교환함으로써 부당한 공동행위의 합의를 이루는 경우 이외에도, 특정 사업자가 다른 사업자들에게 각각 별도의 의사연락을 하여 합의를 이루고 이러한 각각의 합의가 전체적인 합의를 이루는 경우, 일부 사업자들이 먼저 합의를 이룬 후 다른 사업자들에게 별도의 의사연락을 통해 자신들의 합의내용을 전달하고 다른 사업자들이 동 합의에 동참하는 경우도 법 제19조에 따른 합의에 해당된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

22 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 낙찰예정자나 투찰가격, 낙찰가격 등 입찰에서의 경쟁요소를 사전에 결정하는 행위를 의미한다.

나) 경쟁제한성

23 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

24 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의

제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[8)]

25 다만 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[9)]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

26 위 2. 가. 의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정과 법리에 비추어 보면, 피심인들은 이 사건 4건의 입찰에서 피심인별로 각각 2개 구간별로 나누어 낙찰 받도록 낙찰예정자 및 들러리, 투찰금액을 서로 합의하여 결정하고 투찰하여 낙찰예정자가 낙찰 받았는바, 이는 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하는 과정에서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격 등을 사전에 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

27 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하면서 낙찰예정자 등을 사전에 합의한 행위는 이 사건 입찰 시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 배제하고, 실질적인 경쟁 없이 낙찰예정자가 자신이 원하는 금액으로 낙찰 받을 수 있게 함으로써 이 사건 입찰 시장에서의 경쟁을 직접적으로 제한하였다.

---

8) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조
9) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

3) 소결

28 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

29 피심인들은 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

30 피심인들의 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제9조, 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[10] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

다. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

31 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품

10) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정·시행된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.

단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

32 이 사건 공동행위의 경우 피심인들이 구간별 4건의 입찰에 참여하여 각각 2개 구간을 낙찰 받아 발주처와 계약을 체결하였으므로 각 입찰의 계약금액을 관련매출액으로 보며, 이에 따른 피심인별 관련매출액은 아래 <표 8>의 내용과 같다.

<표 8> 피심인별 관련매출액

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰건수	탈락건수	관련매출액
에이스콘트롤	2건(①,②구간)	2건(③,④구간)	3,192,109,818
제이브이지	2건(③,④구간)	2건(①,②구간)	3,192,109,818

나) 부과기준율

33 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우로서 발주처가 공공기관인 경우에 해당하여 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 입찰이 실질적으로는 제한경쟁(공인시험기관 개발시험 합격 업체 한정)으로 시행되어 참여 가능한 사업자가 피심인들 2개사 뿐인점, 낙찰하한율 대비 실제 낙찰율 차이가 크지 않아 부당이득이나 피해규모가 크다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

34 산정기준은 위 가)항의 관련매출액에 위 나)항의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 이 사건 입찰의 각 구간에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에 해당하므로 2분의 1을 감액한다.

35 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 9>의 내용과 같다.

<표 9> 피심인별 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	조정 후 관련 매출액			부과 기준율	기본 산정기준
	낙찰	들러리 (50% 감경 적용)	합계		
에이스콘트롤	1,608,181,818	791,964,000	2,400,145,818	3%	72,004,374
제이브이지	1,583,928,000	804,090,909	2,388,018,909		71,640,567

2) 1차 조정

36 피심인 2개사 모두는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

37 피심인 2개사는 조사 단계부터 위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

38 이에 따른 피심인별 2차 조정된 산정기준은 아래 <표 10>의 내용과 같다.

<표 10> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	산정기준	1차 조정	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
에이스콘트롤	72,004,374	-	20%	57,603,499
제이브이지	71,640,567	-	20%	57,312,453

4) 부과과징금의 결정

39 피심인들 모두 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 다음 <표 11>과 같이 피심인별 부과과징금을 산정하고, 1백만 원 미만의 금액은 절사하여 부과

과징금을 결정한다.

<표 11> 피심인별 부과과징금

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	추가 감경	최종 부과과징금
에이스콘트롤	57,603,499	-	57,000,000
제이브이지	57,312,453	-	57,000,000

4. 결론

40 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 7월 00일

의 장 위 원 윤 수 현

위 원 이 정 희

위 원 최 윤 정